Viši Sud u Bijelom Polju

K 28/2021

29. Septembar 2021

K. br. 28/21

U IME CRNE GORE

Viši sud u Bijelom Polju - prvostepeni krivični sud, u vijeću sastavljenom od sudija Dragana Mrdaka, predsjednika vijeća i sudija Rafije Kadić i Radivoja Zekovića, članova vijeća, uz učešće samostalnog referenta - zapisničara Sonje Marković, odlučujući po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Kt. br. 7/21 od 30. 03. 2021. godine, u krivičnom predmetu protiv okrivljene R. P. iz P., zbog krivičnog djela razbojništvo iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon održanog usmenog, javnog i glavnog pretresa u prisustvu državnog tužioca Višeg državnog tužilaštva V. Đ., okrivljene R. P. i njenog branioca advokata M. D., dana 29. 09. 2021. godine javno je objavio

P R E S U D U

Okrivljena R. P., JMB ..., od oca S. i majke S., rođene K., rođena .... godine, u U., sa prebivalištem u P., u ul. B. br. ..., državljanka Crne Gore, govori srpskim jezikom, a razumije crnogorski jezik, neudata, bez djece, pismena, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, osuđivana presudom Osnovnog suda u Pljevljima K. br. 18/17 od 30. 05. 2017. godine, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz čl. 220 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

K r i v a j e

Zato što je:

Dana 22. 01. 2021. godine, oko 18.00h u ul. O. br. .., opština P., sposobna da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestna zabranjenosti svog djela i htjela njegovo izvršenje, u namjeri da sebi pribavi pritvpravnu imovinsku korist, upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo, od oštećenog R. Đ., oduzela novac u iznosu od 370,00 € i mobilni telefon marke "Nokia", crne boje,

na način što je došla u stan u kojem oštećeni živi sam, tražila da joj preda novac, a nakon što je oštećeni to odbio, više puta ga drvenim štapom i drvenom letvom udarila u predjelu glave i tijela upućujući mu riječi prijetnje: "Daj pare, razbiću ti glavu, đe su pare, primio si penziju", od kojih udaraca je oštećeni pao, nakon čega je prevrnula drveni sto na njega i udarala ga nogama, a zatim iz džepa jakne koja je bila na njemu uzela sav novac, kojom prilikom mu je sa umišljajem nanijela teške tjelesne povrede u vidu: krvnog podliva u desnom jagodičnom predjelu praćenog krvnim podlivom vežnjače lijevog oka, krvnog podliva u predjelu desnog obraza, krvnog podliva u lijevom tjemenom predjelu, krvnog podliva u lijevoj polovini čeonog predjela, nagnječenje u predjelu nosa praćeno krvarenjem iz nosa, krvnog podliva u predjelu usana, krvnog podliva u lijevom lopatičnom predjelu, krvnog podliva u predjelu ramena, preloma XI i XII rebra sa pomjeranjem koštanih ulomaka praćeno krvnim podlivima u predjelu lijevog rebarnog luka, preloma XI i XII rebra sa desne strane, krvnog podliva u lijevom slabinskom predjelu, krvnog podliva u predjelu obje podlaktice, nagnječenja u predjelu obje šake, krvnog podliva u predjelu obje butine i obje potkoljenice i krvnih podliva u predjelu oba koljena.

-čime je izvršila krivično djelo razbojništvo iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

- za koje je sud primjenom citiranih zakonskih propisa te čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42, 45, 46 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG), te čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (ZKPCG)

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu joj se kao izdržano uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 25. 01. 2021. godine do 29. 09. 2021. godine.

Okrivljena se obavezuje da na ime paušala plati iznos od 40,00 €, troškove u iznosu od 192,50 €, kao i troškove za branioca po službenoj dužnosti o kojim troškovima će sud odlučiti posebnim rješenjem a sve prednje u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun br. 832-7114-98 u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Okrivljena se obavezuje da oštećenom R. Đ. vrati oduzetih 370,00 € i mobilni telefon marke "Nokia" crne boje u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e nj e

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog Polja Kt. br. 7/21 od 30. 03. 2021. godine, optužena je R. P. iz Pljevalja, zbog krivičnog djela razbojništvo iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Glavni pretres je zaključen dana 30. 03. 2021. godine u prisustvu državnog tužioca VDT-a iz Bijelog Polja V. Đ., okrivljene R. P. i njenog branioca advokata M. D..

U završnoj riječi državni tužilac je u bitnom istakao da je izvedenim dokazima utvrđeno da je okrivljena izvršila krivično djelo, a što proizilazi prije svega iz detaljnog i jasnog iskaza svjedoka –oštećenog koji se izjasnio u pogledu svih odlučnih činjenica vezano za predmetni događaj. Njegov iskaz u potpunosti je u skladu sa drugim izvedenim dokazima i to potvrdom o privremeno oduzetim predmetima, medicinskom dokumentacijom i izvještajem o DNK vještačenju Forenzičkog centra. U konačnom je predložio da sud optuženu oglasi krivom za krivično djelo koje joj je optužnicom stavljeno na teret i osudi na kaznu zatvora u skladu sa zakonom.

Okrivljena R. P. je u odbrani datoj u postupku istrage istakla da živi u Pljevljima, u porodičnoj zajednici sa majkom S., bratom i sestrom Stanom. R. Đ. poznaje od ranije, istog je dan prije kritičnog događaja u popodnevnim časovima srela u gradu, on je tom prilikom tražio da pođu u njegov stan, koji se nalazi u ul. O., kako bi mu za novac očistila dvije sobe. Došli su u stan, ona je htjela da započne čišćenje, kada je oštećeni počeo da je pipka i štipa po tijelu, i tražio da imaju seksualne odnose, to nije očekivala pa ga je odgurnula i opalila mu jedan šamar, on uzeo neku drvenu letvu kojom je nekoliko puta udario po lijevom ramenu, od kojih udaraca nije zadobila vidljive povrede jer je na sebi imala debelu jaknu. Znala je da oštećeni ima nekoliko tojaga u stanu, ali ga ona kritičnom prilikom ničim nije udarala, osim što mu je opalila šamar, od kojeg se isti preturio preko stola, koji se prevrnuo i slomio od pada. Poznato joj je da oštećeni pije razne tablete za smirenje i alkohol, to znaju i njegove komšije, pa je moguće da se sam povrijedio poslije njenog odlaska. Odmah nakon šamara, otišla je da bi se spasila. Nikakav novac nije tražila, niti uzela, tom prilikom. I prije tog dana dolazila je kod R. kući. Novac koji je policija pronašla u njenoj sobi, u iznosu od 370,00€ ili 385,00€ posjedovala je od ranije, to je uštedjela od novca koji joj je davala majka u apoenima od 50€, 10€ i 5€. To nije bio novac oštećenog jer od istog nije oduzela nikakav novac. Šest mobilnih telefona koji su pronađeni u njenoj sobi, su telefoni koje je dobijala od svojih drugara na poklon, nikom ih nije ukrala. Oštećenom je samo opalila šamar kako bi se odbranila, nije mu nanijela nikakvu povredu, te povrede su možda nastale kasnije, kada je ona otišla. Sama je došla kod R. tu nije bilo drugih lica. Tojagu i drvenu palicu oštećeni je vjerovatno polomio ranije tukući pse komšinice I. L.. Na glavnom pretresu negirajući djelo i krivicu ostala je pri ovoj odbrani i dodala da je kritične prilike oštećeni pokušao da je siluje na način što je svojim rukama uhvatio u predjelu njenih ruku – nadlaktica u momentu kada su bili okrenuti licem u lice, pokušao je da je privuče ka sebi, ona ga je odgurnula a on je od tog guranja pao na sto koji se prevrnuo. U stanu nije bilo nikakvih drvenih predmeta, odnosno na to nije obraćala pažnju. Bila je obučena u gornjem dijelu tijela u majicu i zimsku jaknu plave boje, naloženu krznom žute boje. Kod Đ. je dolazila i prije ovog događaja, i to nikad sama, uvijek s majkom koja mu je za novac raspremala sobe, dok im je ona pravila društvo. Nije navela imena prijatelja koji su joj poklonili mobilne telefone koje je posjedovala prilikom pretresa. Prije kritičnog događaja oštećeni joj se ’’nabaciovao’’ govoreći joj da mu se sviđa, da je lijepa, da će joj prepisati stan. Jednom je pokušao da je zagrli. Tada su bili sami i to u njegovom stanu. Njena majka živi od invalidske penzije od 150 eura, šparala je novac koji joj je majka davala a taj novac je pronađen kod nje prilikom pretresa. Majka joj je davala novčanice od po 10 i 20 eura, nikad joj nije dala novčanicu od 50 eura. Dok je boravila u stanu oštećenog isti nije imao nikakvu povredu, niti krvi spolja na tijelu. Ne zna otkud je na njenoj zimskoj jakni u koju je kritične prilike bila obučena krv oštećenog. Upozorena na razlike u kazivnju prilikom saslušanja kod tužioca i na pretresu u pogledu toga da je kod tužioca tvrdila da je kritične prilike u stanu oštećenog bila

jedna slomljena tojaga, dok je na pretresu tvrdila da u njegovom stanu nije bilo drvenih predmeta, izjasnila se da je tačna izjava sa pretresa, odnosno da u stanu oštećenog nije bilo drvenih predmeta, a razlike je objasnila time što je prilikom davanja izjave kod tužioca bila ''malo pogubljena''. Prilikom pretresa od nje su oduzete novčanice od po 50€, 20€ i 10€. Ukrupnjivala je novčanice koje joj je davala majka a od toga potiču novčanice od po 50€ koje su nađene prilikom pretresa.

U završnoj riječi branilac okrivljene istakao je da je okrivljena relativno mlađa osoba, ženskog pola, te da nije čudo što je, kako i sama kaže, pokušala da zaštiti sebe od oštećenog, te da sve povrede koje je oštećeni zadobio nijesu nanijete od okrivljene, što bi uticalo na kvalifikaciju djela. Ukoliko sud nađe da je okrivljena kriva tražio je da cijeni olakašavajuće okolnosti i to da je: neosuđivana, mlađe životne dobi, lošeg imovnog stanja kao i da se branila od napada oštećenog i da je što blaže kazne.

U završnoj riječi okrivljena je u potpunosti prihvatila završnu riječ svog branioca.

Radi utvrđivanja odlučnih činjenica i donošenja pravilne i zakonite odluke, sud je na glavnom pretresu izveo sledeće dokaze: pročitao i to: iskaz svjedoka – oštećenog R. Đ. sa zapisnika o saslušanju svjedoka kod ODT-a iz P., Kt. br. 28/21 od 24. 01. 2021. godine, zapisnik o uviđaju Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Kt. br. 28/21 od 23. 01. 2021. godine, izvještaj Z. za HMP CG – J. za HMP P. od 22. 01. 2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU O. B. P., broj 514 od 22. 01. 2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU O. B. P., broj 1084 od 23. 01. 2021. godine, ljekara izvještaj specijaliste JZU O. B. P., broj 615 od 23. 01. 2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU O. B. P., broj 4 od 24. 01. 2021. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU O. B. P., broj 594 od 22. 01. 2021. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB P. 22/3 br. 215/21-252/13 od 23. 01. 2021. godine, izdatu na ime okrivljene, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB P. 22/3 br. 215/21-252/15 od 23. 01. 2021. godine, izdatu na ime okrivljene, izvještaj o DNK vještačenju Forezničkog centra Danilovgrad broj 420/21 od dana 16. 03. 2021. godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije CB P., broj 38/21 od 22. 01. 2021. godine, fotodokumentaciju Uprave policije - CB P., broj 39/21 od 22. 01. 2021. godine, fotodokumentaciju Uprave policije - CB P., broj 40/21 od 23. 01. 2021. godine, pročitao nalaz i mišljenje vještaka sudsko medicinske struke dr N. R. od 25. 02. 2021. godine, saslušao istog vještaka na glavnom pretresu od 27. 09. 2021. godine, izvršio uvid u izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava izdata od strane Višeg suda u Bijelom Polju, KE 109/2021 od dana 27. 09. 2021. godine.

Rješenjem sa glavnog pretresa od 27. 09. 2021. godine odlučeno je da se neće izvoditi dokaz saslušanje svjedoka Indire Lajko iz razloga što je po ocjeni suda činjenično stanje u dovoljnoj mjeri utvrđeno drugim izvedenim dokazima, pa bi izvođenje tog dokaza vodilo odugovlačenju postupka i uvećanju troškova.

Cijeneći odbranu okrivljene i dokaze pojedinačno i u međusobnoj vezi, a shodno čl. 370 Zakonika o krivičnom postupku, sud je utvrdio činjenično stanje, i na osnovu istog zaključio da je okrivljena izvršila krivično djelo razbojništva iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i da je za isto kriva.

Odbranu okrivljene sud je cijenio kao isključivo sračunatu na izbjegavanje sopstvene krivice, obezvrijeđenu svim izvedenim dokazima pa istu nije prihvatio iz sledećih razloga:

Naime, iz iskaza oštećenog R. Đ. proizilazi da on živi u P., u stambenoj zgradi, koja se nalazi u ul. O. br. .., na drugom spratu. Penzioner je i invalid, i ima mjesečne prihode u iznosu od 370€. Pet dana prije kritičnog događaja, nije imao vatre u stanu jer mu se začepio odžak, pa je pronašao dva nepoznata mladića, koji su donijeli štanglu za čišćenje, probili mu odžak i otišli. Kritičnog dana, u njegov stan je ušla R. P., koju je poznavao od ranije, jer je njena majka Slavica povremeno dolazila da mu donosi ugalj, kupuje hljeb i slično, okrivljena mu je tom prilikom kazala da je došla da odmijeni svoju majku. Rekao joj je da mu nije potrebno ništa i da želi da odmara, tada mu je okrivljena zatražila pedeset eura, i ponavljala to sigurno pet puta, a zatim je tražila sto eura, rekao joj je da je novac dao njenoj majci i da ne može davati objema. Okrivljena je nakon toga počela da mu prijeti, tražeći novac a kako je on odbio da joj isti da, uzela je njegovu tojagu i izudarala ga svuda po tijelu i glavi. Udarala ga je i nogama, a onda je uzela drvenu letvu, koju je koristio za čišćenje odžaka, i istom ga izudarala dok je nije slomila. Nakon toga ga je udarala stolicom po glavi i tijelu pa je dok je ležao na podu, prevrnula kuhinjski sto na njega, kako ne bi mogao da ustane govoreći mu „đe su pare, daj pare, primio si penziju, daj pare“. Penziju je podigao dana 21. 01. 2021. godine, u iznosu od 370€, tu je bilo 7 novčanica od po 50 € i jedna novčanica od 20€, koje je držao u džepu od bluze – jakne, u koju je bio obučen. Okrivljena je kritične prilike od njega oduzela i crni telefon marke „Nokia“, i to vjerovatno dok je ležao na podu. Nakon što je uzela novac okrivljena je pobjegla iz njegovog stana, on je sav krvav, nekako otpuzao niz stepenice do M. G. i zamolio ga da mu pomogne, i da pozove Hitnu pomoć i policiju. Kritične prilike povrede je zadobio od okrivljene R. P., moguće da je prelom dva rebra zadobio od udaraca stolicom. Prepoznao bi svoj telefon, s tim što mu je okrivljena oduzela i daljinski upravljač od televizora. Dok ga je okrivljena tukla i rovila po dnevnoj sobi i kuhinji, primijetio je neke ljude i sjenke da prolaze hodnikom, i po sobama, i da traže neke stvari jer je u sobi bilo dječijih i raznih stvari. Okrivljena ništa nije pričala s tim licima, niti su oni njemu prilazili niti ga tukli. Tih lica je bilo dvoje, ali nijesu ulazili u dnevnu sobu niti u kuhinju a bila su u crnim odijelima, sa crnim kačketima i zelenim maskama na licu, stim što su pobjegla prije okrivljene, koja je otišla čim je našla pare. Okrivljenu nije dohvatao niti pipkao i štipkao nije je kritičnog dana sretao u gradu, niti je zvao da pođe sa njim u stan. Navodi iz iskaza ovog svjedoka: ''...da su kritične prilike osim okrivljene u njegovom stanu bila prisutna dva nepoznata lica koja su vrišila premetačinu u dečjoj sobi ... '' nijesu potvrđeni ni jednim izvedenim dokazom pa ih sud nije prihvatio. Ostale navode iz iskaza ovog svjedoka sud je u potpunosti prihvatio kao jasne, logične i uvjerljive, nesračunate na otežavanje ili pak olakšavanje krivično pravnog položaja okrivljene, u potpunosti potvrđene sadržinom pisanih dokaza koji se odnose na uviđajnu foto dokumentaciju, izvještaje o DNK vještačenju Forezničkog centra Danilovgrad broj 420/21 od dana 16. 03. 2021. godine, potvrde o privremeno oduzetim predmetima, medicinskom dokumentacijom izdatom na njegovo ime i s njom u vezi nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine dr N. R., te pojašnjenjem nalaza istog vještaka.

Iz nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr N. R. od 25. 01. 2021. godine, proizilazi da je dana 23. 01. 2021. godine od strane ljekara opšte bolnice u B. pregledan i primljen na bolničko liječenje R. Đ., nakon čega je i fotografisan, pa je vještak nakon uvida u medicinsku dokumentaciju i dostavljene fotografije, utvrdio da je R. Đ. zadobio sledeće tjelesne povrede: a. krvni podliv u desnom jagodičnom predjelu praćen krvnim podlivom vežnjače lijevog oka, b. krvni podliv u predjelu desnog obraza, c. krvni podliv u lijevom tjemenom predjelu, d. krvni podliv u lijevoj polovini čeonog dijela, e. nagnječenje u predjelu nosa praćeno krvarenjem iz nosa, f. krvni podlivi u predjelu usana, g. krvni podliv u lijevom lopatičnom dijelu, h. krvni podliv u predjelu ramena, i. krvni podliv u predjelu lijevog rebarnog luka praćen prelomima XI i XII rebra sa pomjeranjem koštanih ulomaka, j. prelom XI i XII rebra sa desne strane, k. krvni podliv u lijevom slabinskom predjelu, i. krvni podliv u predjelu obje podlaktice, m. nagnječenja u predjelu prsta obje šake, n. krvni podliv u predjelu obje butine i obje potkoljenice i o. krvni podliv u predjelu oba koljena. Opisane povrede posledica su dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled višekratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - više udaraca, najmanje 15 (petnaest), moguće drvenim štapom, letvom ili za to nekim pogodnim mehaničkim oruđem; s tim što su neke od povreda, ali i sve (npr. povrede pod „a“, „d“, „e“ i „o“) mogle nastati usled pada i udara o tvrdu podlogu. U vrijeme nanošenja zadobijene

povrede pojedinačno se kvalifikuju kao lake tjelesne povrede, a zbirno kao teška tjelesna povreda. Povrede opisane pod tačkama „i“ i „m“ imaju karakter tzv. „odbrambenih povreda“, nastalih u okolnosti kada osoba izlaže predmetnom mehaničkom oruđu ruke u cilju zaštite glave i trupa od povređivanja. Na glavnom pretresu vještak R. je u potupnosti ostao pri ovom nalazu i pojasnio da povrede opisane pod tačkama a, d, e i o, osnovnog vještačenja u dijelu mišljenja, osim mehanizma padom i udarom od tvrdu podlogu mogle su nastati i prilikom puzanja ovim djelovima tijela niz stepenice. Tjelesne povrede u krivičnom postupku se kvalifikuju onakvim kakve su u vrijeme nanošenja, a stepen posledica bilo u smislu trajnosti ili težine može imati uticaja samo kada se radi o kvalifikovanim teškim tjelesnim povredama kod kojih je već inicijalno odmah po povređivanju jasno da će posledice biti trajne i teške, a što nije slučaj u konkretnom, tako da eventualne posledice koje je imao Đ. R., mogu biti samo predmet parničnog postupka. Udarac otvorenim dlanom – šamarom rijetko kada dovodi do nastanka tjelesne povrede i to obično bude crvenilo praćeno otokom, a u veoma rijetkim slučajevima ostane neki manji krvni podliv. Povredu koja je eventualno mogla nastati udarcem otvorenim dlanom kod R. Đ. nije našao u medicinskoj dokumentaciji niti na fotografijama. U slučaju eventualnog odgurivanja i pada na sto i slične predmete mogle su nastati povrede za koje je već rečeno da su mogle nastati mehanizmom pada, to su povrede pod tačkama a, d, e i o. Kada bi se posmatrale samo povrede pod tačkama a, d, e i o iste bi se pojedinačno i zbirno kvalifikovale kao lake tjelesne povrede, a u tom slučaju zbirna kvalifikacija svih ostalih povreda bi i dalje bila teška tjelesna povreda. Nalaz i mišljenje te pojašnjenje nalaza ovog vještaka sud je prihvatio kao realne i objektivne date po osnovu činjenica konstatovanih u medicinskoj dokumentaciji izdatoj za oštećenog po pravilima struke i nauke a u pogledu mehanizma nastanka povreda, potvrđenim navodima iz iskaza oštećenog.

Iz izvještaja o DNK vještačenju br. 420/21 od 16. 03. 2021. godine, proizilazi da je predmet vještačenja bila zimska jakna, plave boje, vlasništvo P. R. iz P., na kojoj su uočene mrlje nalik na krv, na prednjoj strani u donjem dijelu (slika 2 i 3), i da je za potrebe utvrđivanja prisustva ljudske krvi izuzet bris sa mrlje sa lijeve strane, između džepa i rasjferšlusa te da je dobijen pozitivan rezultat. Na osnovu izvršenih DNK analiza i bio-statističkog proračuna zaključeno je da je na uzorku izuzetom sa dostavljene jakne, utvrđeno prisustvo ljudske krvi, pri čemu rezultat DNK analiza pruža ekstremno jaku podršku hipotezi da je R. Đ. donor iste. Izvještaj o DNK vještačenju sud je prihvatio kao realan i objektivan dat po osnovu DNK analize dostavljenog dokaznog materijala, a po pravilima struke i nauke, potvrđen svim dokazima.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB P. - Stanica kriminalističke policije, 22/3 broj 215/21-252/15 od dana 23. 01. 2021. godine, izdate na ime R.. P., proizilazi da su OPS CB Pljevlja, prilikom izvršenja naredbe Kri. Br. 3/21 od dana 23. 01. 2021. godine, povodom pretresa porodične kuće i pomoćnih prostorija koje koristi lice R. P., privremeno oduzeli: 1) mobilni telefon marke „Nokia“ crne boje, 2) mobilni telefon marke „Samsung“ bijele boje, 3) mobilni telefon marke „Blu“, 4) mobilni telefon marke „Samsung“ android, 5) mobilni telefon marke „Samsung“ crno-sive boje, 6) mobilni telefon marke „Huawei“ android crne boje, 7) novčanica od 50,00€ ser. br. P23791408714, 8) novčanica od 50,00€ ser. br. RC3351234811, 9) novčanica od 50,00€ ser. br. WB2312145801, 10) novčanica od 50,00€ ser. br. RC3352297288,11) novčanica od 50,00€ ser. br. VA5156054021, 12) novčanica od 50,00€ ser. br. RC2060519188, 13) novčanica od 20,00€ ser. br. UE1226006189, 14) novčanica od 20,00€ ser. br. SC7176916965, 15) novčanica od 20,00€ ser. br. ZC1476945014, 16) novčanica od 10,00 € ser. br. YA2570228846. Sadržinu ovog dokaza sud je prihvatio.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB P. - Stanica kriminalističke policije, 22/3 broj 215/21-252/13 od dana 23. 01. 2021. godine, izdate na ime R.. P., proizilazi da su OPS CB P., privremeno oduzeli: 1) jaknu, perjanu- zimsku, plave boje sa unutrašnjimm bijelim krznom i kapom, 2)

mobilni telefon marke „Alkatel one touch“ IMEI br. 353937085903215 i 353937085903223, i sim karticu serijskog broja 8939201119 i 0904783620. Sud je sadržinu ovog dokaza prihvatio.

Okrivljena nije sporila da je kritične prilike bila u stanu oštećenog, gdje je navodno došla po njegovom pozivu da mu očisti sobe. Po dolasku u stan oštećeni je napao s namjerom da je seksualno iskoristi, pokušao je da u uhvati za nadlaktice, ona ga je da bi se odbranila odgurnula ispruženim rukama, pa je on pao preko stola a ona je u strahu od daljeg napada pobjegla iz stana. Branila se da tom prilikom nije udarala oštećenog, nikakvim predmetima niti pak djelovima svog tijela. Kada je izašla iz stana on nije imao nikakvu spolja na tijelu vidljivu povredu. Od oštećenog nje oduzela novac niti mobilni telefon. Suprotno od ovoga oštećeni je bio jasan, decidan i uvjerljiv, da ga je kritične prilike u njegovom stanu napala okrivljena nanijevši mu tjelesne povrede bliže opisane u izreci presude i oduzevši mu tom prilikom mobilni telefon marke ''Nokia'' crne boje i novac u iznosu od 370,00 €, koji je bio porijeklom od njegove penzije. Ovi navodi iz iskaza oštećenog u potpunosti su potvrdjeni medicinskom dokumentacijom izdatom na njegovo ime i s njom u vezi kontrolnom činjenicom nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine dr R. N., potvrdom o privremeno oduzetim predmetima CB P..

Izvještajem o DNK vještačenju u potpunosti je potvrđen iskaz oštećenog u pogledu toga da ga je kritičnom prilikom okrivljena udarala različitim predmetima i sredstvima: drvenim štapom, drvenom letvom, nogama, nakon što je na njega prevrnula drveni sto, od kojih udaraca je zadobio povrede u različitim djelovima tijela koje su krvarile, pa je logično i životno da u tim okolnostima na jakni okrivljene koja je imala bliski kontakt sa oštećenim ostane krv oštećenog. Okrivljena nije negirala prisustvo krvi oštećenog na svojoj jakni i nije imala nikakvo objašnjenje kako je ta krv u kritičnom događaju ostala na njenoj jakni.

Za sud su neprihvatljivi, nelogični i neživotni navodi iz odbrane okrivljene da je ona navodno od novca koji joj je davala majka kad primi penziju sačuvala iznos od 370€, od čega 6 novčanica od po 50€, kod činjenice koju je takođe iznijela u svojoj odbrani da joj je majka davala iznose po 10€ i 20€, nikada novčanicu od 50€ a da je ona to navodno ''ukrupnjavala'', i okolnosti koju je takođe okrivljena istakla u svojoj odbrani da ona živi u zajedničkom domaćinstvom sa bratom i majkom, da je nezaposlena i da se izdržavaju od majkine invalidske penzije koja iznosi 150€. Suprotno od ovih navoda iz odbrane okrivljenog za sud je jedino logično i životno ono što je tvrdio oštećeni : „...da mu je cjelokupan novac od penzije u iznosu od 370 € kritične prilike oduzela okrivljena...“

Iz izvedenih dokaza: iskaza oštećenog osim dijela koji sud nije prihvatio, medicinske dokumentacije izdate na njegovo ime s njom u vezi kontrolne činjenice, nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine, te sadržine svih pisanih dokaza sud je utvrdio činjenično stanje da je okrivljena:

"dana 22. 01. 2021. godine, oko 18.00h u ul. O. br. .., opština P., sposobna da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestna zabranjenosti svog djela i htjela njegovo izvršenje, u namjeri da sebi pribavi pritvpravnu imovinsku korist, upotrebom sile i prijetnjom da će neposredno napasti na život i tijelo, od oštećenog R. Đ., oduzela novac u iznosu od 370,00 € i mobilni telefon marke "Nokia", crne boje, na način što je došla u stan u kojem oštećeni živi sam, tražila da joj preda novac, a nakon što je oštećeni to odbio, više puta ga drvenim štapom i drvenom letvom udarila u predjelu glave i tijela upućujući mu riječi prijetnje: "Daj pare, razbiću ti glavu, đe su pare, primio si penziju", od kojih udaraca je oštećeni pao, nakon čega je prevrnula drveni sto na njega i udarala ga nogama, a zatim iz džepa jakne koja je bila na njemu uzela sav novac, kojom prilikom mu je sa umišljajem nanijela teške tjelesne povrede u vidu: krvnog podliva u desnom jagodičnom predjelu praćenog krvnim podlivom vežnjače lijevog oka, krvnog podliva u

predjelu desnog obraza, krvnog podliva u lijevom tjemenom predjelu, krvnog podliva u lijevoj polovini čeonog predjela, nagnječenje u predjelu nosa praćenog krvarenjem iz nosa, krvnog podliva u predjelu usana, krvnog podliva u lijevom lopatičnom predjelu, krvnog podliva u predjelu ramena, preloma XI i XII rebra sa pomjeranjem koštanih ulomaka praćeno krvnim podlivima u predjelu lijevog rebarnog luka, preloma XI i XII rebra sa desne strane, krvnog podliva u lijevom slabinskom predjelu, krvnog podliva u predjelu obje podlaktice, nagnječenja u predjelu obje šake, krvnog podliva u predjelu obje butine i obje potkoljenice i krvnih podliva u predjelu oba koljena."

Postupajući na opisani način okrivljena je ovakvim ponašanjem ostvarila sva bitna obilježja krivičnog djela razbojništvo iz čl. 242 st. 4 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pri čemu je bila svjesna da su oduzete pokretne stvari tuđe pa je njihovim prisvajanjem uz upotrebu sile prema oštećenom pokazala namjeru da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to novac u iznosu od 370,00€ i mobilni telefon marke „Nokia", na koji način je ostvarila obilježja osnovnog oblika ovog krivičnog djela iz st. 1, pošto je prilikom izvršenja djela okrivljena oštećenom Đ. s umišljajem nanijela tešku tjelesnu povredu bliže opisanu u izreci presude okrivljena je izvršila njegov kvalifikovani oblik i to krivično djelo razbojništvo iz čl. 242 st. 4 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde KE br. 109/2021 od 27. 09. 2021. godine proizilazi da je okrivljena osuđivana.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 KZ koje se odnose na odmjeravanje kazne pa je kod okrivljene od olakšavajućih okolnosti našao: da je ista mlađe lice, lošeg imovnog stanja, neudata, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njenu raniju osuđivanost, ali za nesrodno krivično djelo, u nedostatku drugih otežavajućih okolnosti sud je ove olakšavajuće okolnosti na strani okrivljene cijenio kao naročito olakšavajuće i istoj u smislu čl. 45 i 46 KZ CG ublažio kaznu osuđujući je na kaznu zatvora od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, koja kazna je ispod zakonskog minimuma kazne, propisanog za ovo krivično djelo, smatrajući da će se i ovako ublaženom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja iz čl.32 KZ CG i da će se dovoljno uticati na okrivljenu da ubuduće ne vrši ova i slična krivična djela i da će se prema okrivljenoj ostvariti ciljevi specijalne prevencije a takodje uticati i na ostale potencijalne učinioce da ne vrše krivična djela i ostvariti ciljevi generalne prevencije.

Shodno čl. 51 Krivičnog zakonika okrivljenoj je u izrečenu kaznu kao izdržano uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 25. 01. 2021. godine do 29. 09. 2021. godine.

U smislu čl. 226 i 229 Zakona o krivičnom postupku, odlučeno je da okrivljena na ime paušala plati iznos od 40,00 €, pri čemu je sud cijenio složenost i trajanje postupka, kao i imovinske prilike okrivljene. Troškove vještačenja po vještaku sudske medicine dr. R. N. u iznosu od 192, 50 €, kao da plati troškove za branioca po službenoj dužnosti, o kojim troškovima će sud odlučiti posebnim rješenjem.

Okrivljena je shodno čl. 239 ZKP-a, obavezana da oštećenom R. Đ. vrati oduzetih 370,00 € i mobilni telefon marke "Nokia" crne boje u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti.

Sa navedenih razloga shodno čl. 374 Zkp-a, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U BIJELOM POLJU

Dana, 29. 09. 2021. godine

Zapisničar, PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA,

Sonja Marković, s,r. Dragan Mrdak,s.r.